

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1247/2531

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง

โจทก์

นายสุรนหรือช้อยหรือครูหรืออาคม น
นทแก้ว

จำเลย

นายสุรน นนทแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198, มาตรา 216

ความว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาแต่ศาลฎีกาสั่งยกคำร้อง
บัดนี้จำเลยมีความประสงค์จะขอให้ศาลฎีกาได้โปรดรับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา
ดังกล่าวเป็นคำแถลงการณ์ประกอบฎีกาของจำเลยด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288,83 ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับ (อันดับ 60)

จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา ศาลฎีกาสั่งว่าจำเลยไม่มีอำนาจยื่น
คำร้องขอแก้ไขฎีกาเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้
จำเลยฟัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 ยก
คำร้อง(อันดับ 62,67)

จำเลยจึงยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาต ให้รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาครั้งที่ 1 ที่ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องแล้ว
นั้นเป็นคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของจำเลย

อนุญาต ให้รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาครั้งที่ 1 ที่ศาลฎีกาสั่งยกคำร้องแล้ว
นั้นเป็นคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของจำเลย

(ส่อง สุขะปุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ